



Ofício MPC/PB – PROGE n. 20/2025  
de 2025.

João Pessoa (PB), 19 de dezembro

À  
Excelentíssima Senhora  
ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO  
4ª Promotora de Justiça de Bayeux/PB  
Ministério Público do Estado da Paraíba

**Assunto:** Resposta ao Ofício nº 333/4ª PJ – Bayeux/2025 (DOC TC nº 148281/25).

**Exma. Sra. Promotora,**

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 333/4ª PJ – Bayeux/2025 (Doc TC nº 148281/25), por meio do qual Vossa Excelência solicita informações acerca do posicionamento deste Ministério Público de Contas diante do pedido de celebração de **Pacto de Adequação de Conduta Técnico-Operacional**, bem como da possibilidade de retificação da minuta apresentada a fim de restringir os seus efeitos às carreiras sem candidatos aprovados no último concurso público, passamos a prestar os seguintes esclarecimentos com base nos autos do **Processo TCE/PB n.º 00254/25**.

## **1. Situação do Pacto de Adequação de Conduta Técnico-Operacional**

Os autos do processo registram que a Prefeitura Municipal de Bayeux encaminhou ao Tribunal de Contas, em 28/09/2025, um **Plano de Redução de Contratações Temporárias**, elaborado em atendimento às Resoluções Normativas RN-TC nº 04/2024 e nº 05/2024. Esse plano serviu de base para a formalização do **Pacto de Adequação de Conduta Técnico-Operacional (PACTO)**, instrumento cujo objetivo, segundo divulgação oficial do TCE/PB, é adequar as contratações temporárias aos limites previstos na RN nº 04/2024 e assegurar que o quantitativo de contratados não ultrapasse **30 % do total de servidores efetivos**.



De acordo com notícias sobre o programa de ajuste do Tribunal de Contas, a proposta de pacto prevê metas anuais de redução progressiva: municípios com índices acima de 100 % devem reduzir **ao menos 10 % até o fim de 2025**, alcançando **40 % até 2028**. A assinatura do Pacto implica compromisso de **não realizar novas contratações por excepcional interesse público** durante a vigência do ajuste e se submeter a auditorias especiais de pessoal do TCE/PB.

No âmbito do processo, consta que o Município de Bayeux aderiu a essa política e que o documento denominado “Pacto de Adequação de Conduta Bayeux – Assinado” foi encaminhado à Diretoria de Auditoria e Fiscalização para acompanhamento. Assim, **o pacto se encontra vigente**, e qualquer solicitação de alteração de cláusulas deverá ser analisada à luz das normas que regem os instrumentos firmados pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e perante este.

## 2. Concurso público mencionado pela Promotoria

Conforme consta dos autos, tramita nesta Corte de Contas o **Processo TC nº 13320/21**, referente ao **Edital nº 001/2021** do concurso público da Prefeitura Municipal de Bayeux. O certame foi **homologado em julho de 2024** e já gerou a **nomeação de candidatos em áreas estratégicas como saúde, educação, administração e procuradoria jurídica**.

Denúncia acostada ao processo 00254/25 destaca que, apesar da homologação, a Prefeitura mantém elevado número de contratações temporárias (492 professores A2 para apenas 170 efetivos), em desconformidade com o limite de 30 % para servidores temporários e com a obrigação de aproveitar os candidatos aprovados.

### 2.1 Cota do MPC-PB nos autos do Processo TC nº 13320/21 e situação processual atual

Em 07 de agosto de 2025, o MPC-PB emitiu **cota** no âmbito do Processo TC nº 13320/21. Na manifestação, o Procurador Dr. Luciano Andrade Farias apresentou relatório sobre o histórico de irregularidades no concurso de Bayeux e concluiu que as inconformidades relacionadas



ao vício de competência na homologação do certame e à ausência de curso de formação para o cargo de Agente de Trânsito **são sanáveis**, não justificando a anulação do concurso.

O MPC destacou que a auditoria apontou **percentual excessivo de contratações temporárias**, com cerca de **200 % de temporários em relação aos efetivos**, e recomendou a substituição desses contratos por servidores aprovados em concurso. O Procurador enfatizou que as decisões judiciais sobre a anulação do certame são precárias e **não impedem a atuação do TCE/PB**, de modo que o Tribunal deve prosseguir com a análise da legalidade do concurso e das nomeações realizadas.

Ao final, o MPC-PB requereu que fosse fixado prazo à atual Prefeita Tarcyanna Macêdo Mota Leitão para **corrigir a homologação do resultado final** (incluindo a assinatura da Chefe do Executivo), **retirar o cargo de Agente de Trânsito** do resultado enquanto não concluído o curso de formação, **realizar o curso de formação e enviar os documentos pendentes, além de determinar a substituição dos temporários por concursados**. Também requereu a intimação da ex-Prefeita Luciene Andrade Gomes Martinho para esclarecer as questões suscitadas e **ratificou o pedido de aplicação de multa** à ex-gestora, em consonância com a Auditoria.

Após a manifestação do Ministério Público de Contas, o processo foi remetido à Auditoria para complementação de instrução e novas análises. De acordo com informações do sistema interno, encontra-se atualmente em tramitação naquela unidade técnica para avaliação das medidas propostas e ajustes solicitados. Portanto, além de ser considerado válido, o concurso continua sob apreciação do Tribunal de Contas, agora no âmbito da Auditoria.

### 3. Possibilidade de retificação da minuta

A questão suscitada por Vossa Excelência – de restringir os efeitos do Pacto apenas aos cargos que não possuem candidatos aprovados no concurso vigente, permitindo a imediata nomeação dos aprovados – será considerada **no acompanhamento do processo**. Conforme já registrado, o Pacto possui alcance geral e visa adequar todas as contratações temporárias do Município às exigências legais; entretanto, **não há impedimento legal à nomeação imediata dos candidatos aprovados, cuja prioridade já se encontra prevista na cláusula terceira, item II, do acordo**.



Assim, eventual retificação dependerá da avaliação do Eg. Tribunal de Contas para verificar se a alteração é compatível com o objetivo de redução gradual das contratações e com o respeito à regra constitucional do concurso público. No estado atual do processo, **não se vislumbra recomendação para suspender a vigência do Pacto ou para restringir seu alcance, mas sim para reforçar o cumprimento das obrigações nele contidas, inclusive a substituição de temporários por concursados quando houver candidatos aprovados, procedendo, assim, à imprescindível regularização do quadro de pessoal e promovendo a profissionalização da gestão de pessoal.**

#### 4. Conclusão

Diante do exposto, este Ministério Público de Contas esclarece que:

1. **O Pacto de Adequação de Conduta Técnico-Operacional foi formalizado e encontra-se em vigor**, conforme registrado nos autos do processo e nos documentos encaminhados pelo Município de Bayeux, que aderiu à política de ajuste do TCE/PB;
2. O Pacto estabelece metas de redução progressiva das contratações temporárias – como a diminuição de **10 % até o fim de 2025** e de **40 % até 2028** – e visa garantir que o número de temporários não ultrapasse 30 % dos servidores efetivos. Com a assinatura, o Município se compromete a **não realizar novas contratações temporárias** e a priorizar a realização de concursos públicos, estando sujeito a auditorias do TCE/PB.
3. **O concurso público Edital nº 001/2021 se encontra válido e homologado**, tendo inclusive resultado na nomeação de candidatos em diversas áreas, conforme noticiado pela imprensa. O processo específico (TC 13320/21) se encontra sob análise da Auditoria do TCE-PB, e as irregularidades apontadas na denúncia estão em apuração.
4. A possibilidade de ajuste na minuta do Pacto, para limitar seus efeitos aos cargos sem aprovados, será examinada pela área técnica; todavia, não há impedimento para a imediata nomeação dos aprovados, devendo o Município observar as cláusulas pactuadas.
5. **No âmbito do concurso**, a cota subscrita pelo Procurador Luciano Andrade Farias (MPC/PB) concluiu que as irregularidades na homologação e na falta de curso de formação para Agente de



Trânsito são sanáveis e recomendou a substituição dos temporários por concursados, a correção da homologação e o envio de documentos pendentes.

6. **O Processo TC 13320/21 atualmente se encontra na Auditoria**, para complementação de instrução e novas análises, de modo que o TCE/PB continua a acompanhar o certame e as nomeações realizadas, sem prejuízo de eventuais providências futuras;

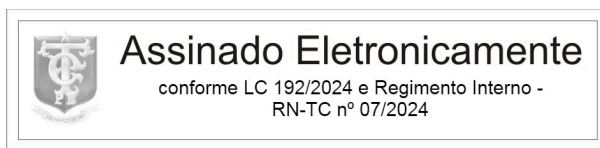
7. Não se vislumbra recomendação para suspender a vigência do Pacto ou para restringir seu alcance, **mas sim para reforçar o cumprimento das obrigações nele contidas, inclusive a substituição de temporários por concursados quando houver candidatos aprovados, procedendo, assim, à imprescindível regularização do quadro de pessoal e promovendo a profissionalização da gestão de pessoal.**

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA**  
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas da Paraíba

Assinado 19 de Dezembro de 2025 às 10:02



**Elvira Samara Pereira de Oliveira**  
PROCURADORA GERAL